

Droit des affaires. TCM L2

Questions directes

1. Cite les catégories de personnes publiques susceptibles de conclure des marchés publics
2. Quelle est la différence essentielle entre marché public et délégation de service public quant à l'objet du contrat
3. Dans une délégation de service public, en quoi consiste le « risque d'exploitation » assumé par le délégataire ?
4. Pourquoi exige-t-on un avis de publicité avant de lancer une procédure de marché public ?
5. Que signifie le principe d'égalité de traitement des candidats dans la passation des marchés publics ?
6. Quel est le rôle général des organes de de passation et contrôle à l'égard des marchés publics ?
7. Explique brièvement la notion de transparence des procédures de passation des marchés publics

à la
ste
principe
de
contrôle

II. QCM (une seule bonne réponse)

Pour chaque question, choisis la bonne réponse.

1. Un marché public a pour finalité :
 - A. De confier l'exploitation d'un service public à un opérateur à ses risques
 - ☒ B. D'acheter des travaux, fournitures ou services pour satisfaire les besoins d'une personne publique
 - C. De recruter des fonctionnaires
 - D. de créer une organisation étatique
2. Dans la délégation de service public :
 - A. La personne publique achète une simple prestation ponctuelle
 - ☒ B. Le délégataire gère un service public et se rémunère principalement sur les usagers
 - C. Il n'y a jamais de transfert de risque économique
 - D. Le contrat est conclu à titre gratuit dans l'intérêt général
3. Le principe de transparence des procédures signifie notamment que :
 - ☒ A. Les critères de choix sont connus à l'avance des candidats
 - B. La publicité n'est pas une condition
 - C. Les décisions ne sont jamais motivées
 - D. Les offres peuvent être modifiées après l'attribution